

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5099880-65.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL JULIANA BRANDAO DA SILVEIRA COUTO

SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 31ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 17ª VF DO RIO DE JANEIRO

EMENTA: INCIDENTE DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. A PRESENTE DEMANDA NÃO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO, REVISÃO OU RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL (LOAS). O BENEFÍCIO DE BOLSA FAMÍLIA, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 10.836/2004, NÃO FOI ATRIBUÍDO ÀS UNIDADES PREVIDENCIÁRIAS. RESOLUÇÃO TRF2-RSP 55/2024. MATÉRIA CÍVEL. CONFLITO CONHECIDO, COM RAZÃO O JUÍZO SUSCITANTE.

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER do conflito de competência e determinar o processamento da ação n.º 50662883020244025101 pela 17ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que é o Juízo suscitado, nos termos da fundamentação supra. Oficie-se a 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro para que redistribua os autos à 17ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Oficie-se o Juízo suscitado para ciência. Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2025.

5099880-65.2024.4.02.5101

510015015686 .V4

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5099880-65.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL JULIANA BRANDAO DA SILVEIRA COUTO

SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 31ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 17ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trato de incidente de fixação de competência suscitado nos autos do Processo n.º 50662883020244025101, inicialmente distribuídos à 17ª Vara Federal do Rio de Janeiro, a qual os redistribuiu a uma das Varas com Juizado Adjunto em competência previdenciária, tendo sido sorteada a 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

Inconformado, o Juízo da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro suscitou o presente conflito de competência, proferindo a seguinte decisão:

"(...)

Como se sabe, a competência das varas previdenciárias encontra-se fixada na Resolução nº 55/2024, da C. Presidência do E. TRF/2ª Região, que assim dispõe:

"Art. 8º As unidades judiciárias são subdivididas nos 5 (cinco) grupos de competência abaixo descritos:

(...)

III - previdenciária, que abrange o processamento e julgamento dos processos previdenciários do juízo comum e do juizado especial, observado o disposto nos §§ 2º e 3º;

(...)

§2º A matéria previdenciária abrange os benefícios do Regime Geral da Previdência Social – RGPS, os instituídos pelos arts. 7º, II, e 203, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como aqueles previstos na Lei nº 8.742/1993 (LOAS).

§3º A competência prevista no inciso IV exclui a competência para processamento e julgamento dos feitos que envolvam propriedade industrial e intelectual, inclusive marcas e patentes, atribuída às 9ª, 12ª, 13ª, 25ª e 31ª Varas Federais da Capital.

(...)"

Verificação supra que as varas especializadas em matéria previdenciária somente detêm competência privativa para processar e julgar feitos que envolvam os benefícios previdenciários mantidos no Regime Geral da Previdência Social.

Da análise da inicial, percebe-se que a parte autora postula o restabelecimento do benefício do Bolsa Família, tema da competência dos Juizados Especiais Cíveis.

Com efeito, observa-se que o pedido da parte autora é que:

"(...)

f) seja julgado procedente o pedido, ratificando a decisão de tutela provisória, para condenar a ré na obrigação de fazer consistente no imediato restabelecimento do Programa Bolsa Família em favor do autor, bem como ao pagamento das parcelas atrasadas, desde agosto de 2023 até a data da implantação, devidamente corrigidas e acrescidas dos juros legais;,

(...)"

Adota-se, em abono às razões de decidir, a judiciosa fundamentação da Colenda **5ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (RJ)** no Conflito de Competência nº **5069572-46.2024.4.02.5101/RJ** (Evento **3.1** - grifos no original), in verbis:

"DIREITO ASSISTENCIAL E PROCESSUAL CIVIL. MESMO DEPOIS DA RESOLUÇÃO TRF2-RSP 55/2024, CONTINUA A SER DA COMPETÊNCIA DAS UNIDADES JURISDICIONAIS CÍVEIS/RESIDUAIS AS CAUSA EM QUE A POSTULAÇÃO É DE RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DO BOLSA FAMÍLIA.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO, 2ª VARA DA CAPITAL.

Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 40ª Vara Federal (com competência previdenciária) em face do Juízo da 2ª Vara Federal (com competência cível/residual), ambas da Capital, em relação ao processo de origem, 5059167-48.2024.4.02.5101, em que a postulação é de obtenção do **benefício do Bolsa Família** e compreensão por danos morais, pela mora administrativa em não decidir o requerimento da autora.

O processo de origem foi inicialmente distribuído à 2ª Vara Federal, que declinou nos seguintes termos (Evento 5 do processo principal): "da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida se encontra na esfera de competência das Varas Previdenciárias para seu processamento e julgamento".

A 40ª Vara também concluiu pela sua incompetência, "uma vez que a causa versa sobre matéria cível/administrativa, qual seja, concessão do benefício denominado Bolsa Família"; e "que a pretensão autoral não envolve concessão, restabelecimento ou revisão de benefícios previdenciários, já que o Bolsa Família não possui esse caráter".

Examino.

Da competência da Turma Recursal.

(...)

Do mérito.

Antes da Resolução TRF2-RSP 55/2024, que modificou substancialmente a competência das unidades jurisdicionais, a definição da competência **previdenciária** era fixada no art. 41-A da Resolução TRF2-RSP 21/2016, com a redação dada pela Resolução o TRF2-RSP 86/2019: "a matéria previdenciária, além dos **benefícios** do Regime Geral da Previdência Social, abrange também os **instituídos** pelos arts. 7º, II, e **203 (LOAS)**, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil".

Nessa redação, ficava claro que o único **benefício assistencial** incluído na competência das unidades previdenciárias era o BPC, previsto no art. 203, V, da CF, e no art. 20 da Loas.

O tema atualmente é tratado no §2º do art. 8º da Resolução TRF2-RSP 55/2024: "a matéria previdenciária abrange os **benefícios** do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, os **instituídos** pelos arts. 7º, II, e **203**, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, **bem como aqueles previstos na Lei nº 8.742/1993 (LOAS)**".

O texto atual manteve a mesma diretiva do anterior. O único **benefício assistencial** atribuído às unidades previdenciárias é o BPC revisto na Loas. A referência no plural à Loas, a nosso ver, só pode se referir ao benefício (substitutivo) instituído em 2021 no art. 26-A da Loas (auxílio inclusão), dirigido aos titulares de BPC, com deficiência moderada ou grave, que se integraram ao mercado de trabalho.

Enfim e de todo modo, o benefício do **Bolsa Família**, instituído pela Lei 10.836/2004, **não** foi atribuído às unidades previdenciárias. Logo, a competência de julgamento do processo principal é da 2ª Vara, o Juízo suscitado.

Isso posto, decido por **JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA**, para fixar que a competência de julgamento do processo de origem é da 2ª Vara.

(...)"

*Pelo exposto, por entender que este Juízo é absolutamente incompetente para apreciação do pedido formulado pela parte autora, **SUSCITO CONFLITO NEGATIVO** de competência, a ser dirimido por um das Colendas Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, a teor do art. 4º, VII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região.*

(...)"

Dispensada a intimação do Ministério Público Federal, nos termos do artigo 951, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Eis o relatório. Passo a proferir o Voto.

VOTO

Como relatado, aduz o suscitante que a pretensão do processo principal não tem como objeto a concessão, revisão ou restabelecimento de benefício previdenciário e assistencial (LOAS), eis que se trata do benefício de **Bolsa Família**, instituído pela Lei nº 10.836/2004, o que afasta a competência das unidades previdenciárias.

Nesse ponto, com razão o juízo suscitante, haja vista que §2º do art. 8º da Resolução TRF2-RSP 55/2024, estabelece que *"a matéria previdenciária abrange os benefícios do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, os instituídos pelos arts. 7º, II (seguro-desemprego), e 203, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como aqueles previstos na Lei n.º 8.742/1993 (LOAS)"*.

Nesse mesmo sentido, dispunha a Resolução o TRF2-RSP 86/2019: *"a matéria previdenciária, além dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social, abrange também os instituídos pelos arts. 7º, II, e 203 (LOAS), ambos da Constituição da República Federativa do Brasil"*.

Como bem exposto pelo juiz federal João Marcelo Oliveira Rocha, por ocasião do julgamento do Conflito de Competência n.º 5069572-46.2024.4.02.5101/RJ, *"a referência no plural à Loas, a nosso ver, só pode se referir ao benefício (substitutivo) instituído em 2021 no art. 26-A da Loas (auxílio inclusão), dirigido aos titulares de BPC, com deficiência moderada ou grave, que se integraram ao mercado de trabalho"*.

Nota-se, portanto, que o benefício de Bolsa Família, instituído pela Lei nº 10.836/2004, não foi atribuído às unidades previdenciárias, restringindo-se a elas os benefícios do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, seguro-desemprego e o Benefício de Prestação Continuada, também conhecido como BPC-LOAS (previsto no art. 203, V, da CF, e no art. 20 da Lei n.º 8.742/1993).

Logo, no presente caso, a competência de julgamento do processo principal é da **17ª Vara Federal do Rio de Janeiro**, o Juízo suscitado.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER** do conflito de competência e determinar o processamento da ação n.º 50662883020244025101 pela **17ª Vara Federal do Rio de Janeiro**, que é o Juízo suscitado, nos termos da fundamentação *supra*. Oficie-se a 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro para que redistribua os autos à 17ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Oficie-se o Juízo suscitado para ciência. Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.